



Contrat d'adhésion au consortium ObjectWeb ***ObjectWeb Consortium Membership Agreement***

In order to validate your registration to the ObjectWeb Consortium, please check and sign the following pre-filled copies of the Membership Agreement, and then send them to:

Catherine Nuel - ObjectWeb Consortium
INRIA Rhone Alpes - ZIRST
655 avenue de l'Europe - Montbonnot
38334 Saint Ismier CEDEX
France

Thank you for your interest in ObjectWeb.

This page is intentionnaly left blank for double-side printing.

Contrat d'adhésion au consortium ObjectWeb ***ObjectWeb Consortium Membership Agreement***

ENTRE :

BY AND BETWEEN:

L'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, établissement Public à caractère Scientifique et Technologique organisé par le décret no 85831 du 2 août 1985, Domaine de Voluceau-Rocquencourt - BP 105, 78153 Le Chesnay cedex, agissant au nom et pour le compte des Membres du Consortium ObjectWeb en vertu du mandat prévu aux articles 3 et 4 de l'accord de Consortium ObjectWeb du 5 février 2002, représenté par son Président, Monsieur Gilles Kahn.

L'"Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique" (The French National Institute for Research in Computer Science and Control), Public Scientific and Technological organization, established by virtue of Decree n°85-831 of August 2nd, 1985, with its principal place of business located in Domaine de Voluceau, Rocquencourt, P.O Box 105, 78153 Le Chesnay cedex, France, acting on behalf of the Members of the ObjectWeb Consortium under the mandate in pursuance of Articles 3 and 4 of the ObjectWeb Consortium Agreement dated February 5th, 2002, represented for the purposes hereto by its President, Mr Gilles Kahn.

Ci-après désigné : **"INRIA"**.

Hereinafter referred to as: "INRIA".

ET :

AND:

Representative:

Assujetti à la TVA (Membre établi dans la Communauté Européenne, hors France).

Liable to VAT (Member established in the European Community, outside France).

Ci-après désigné : **"Le Membre"**.

Hereinafter referred to as: "The Member"

Ensemble désignées dans ce qui suit par : **"Les Parties"**

Hereinafter jointly referred to as: "The Parties"

**ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
WITNESETH AS FOLLOWS:**

L'INRIA, EVIDIAN, et FRANCE TELECOM R&D ont signé le 05/02/2002, un accord de consortium dénommé ObjectWeb, ci après dénommé le "Contrat", dont l'objet est de définir les conditions dans lesquelles les Parties souhaitent collaborer aux fins d'atteindre différents objectifs décrits dans le contrat et notamment afin de consolider et d'amplifier le succès déjà remporté par ObjectWeb en animant et faisant croître la communauté des développeurs et des utilisateurs d'ObjectWeb.

WHEREAS, INRIA, EVIDIAN and FRANCE TELECOM R&D have entered into the ObjectWeb Consortium Agreement, hereinafter referred to as "the Agreement" on February 5th, 2002. The purpose of the Agreement is to establish the terms and conditions according to which the Members wish to work collectively in order to achieve the objectives set forth in the Agreement, and particularly in order to consolidate and enhance the success that Objectweb has already achieved by coordinating and increasing the community of ObjectWeb developers and users.

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
NOW THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:**

Par le présent contrat d'adhésion, le Membre reconnaît avoir lu le Contrat et s'engage à en respecter les termes. Il devient Membre du Consortium ObjectWeb.

By the execution of this Membership Agreement, the Member acknowledges to have read the Agreement and agrees to comply with its Terms and Conditions. It acquires the status of Member of the Objectweb Consortium.

Conformément à l'article 4 du Contrat,

- le membre s'engage à verser une cotisation annuelle au prorata de l'année civile en cours sur la base d'une cotisation annuelle de **Euro** hors taxes (1). Tout mois entamé est dû. De plus, le membre s'engage à verser une cotisation annuelle fixée par le Comité Directeur pour les années suivantes. Le non-paiement de la cotisation par le Membre sera constitutif d'un manquement à ses obligations et entraînera l'application de l'article 11.3 du Contrat.

Après réception du présent contrat signé, l'INRIA adressera la facture correspondant à la cotisation de l'année en cours. Au titre du renouvellement de la cotisation applicable, l'INRIA adressera au cours du premier trimestre de chaque année au membre, la facture correspondante à sa cotisation pour paiement, conformément aux conditions financières stipulés ci-après.

(1) Les membres établis dans un Etat de la Communauté Européenne qui sont assujettis à la TVA acquitteront la taxe auprès des services compétents de leur pays.

Les membres établis dans un état de la Communauté Européenne mais qui ne sont pas assujettis à la TVA acquitteront la taxe au taux en vigueur en France au moment du fait générateur.

(1) The members established in a State of the European Community who are liable to VAT will pay the tax nearby the competent departments of their country.

The Members established in a State of the European Community but who are not liable to VAT will pay the tax applicable in France at the time of the operative event.

Pursuant to Article 4 of the Agreement,

- the Member hereby agrees to pay a membership fee in proportion to the current civil year on the basis of a yearly membership fee of **Euro** without tax (1). Every month started is due. Further more, the member hereby agrees to pay a yearly membership fee for the following years as determined by the Board of Directors. The non-payment of the membership fee by the Member shall constitute a violation of the obligations and shall lead to the execution of Article 11.3 of the Agreement.

Following receipt of this Agreement signed by the Member, INRIA shall forward the invoice for the fee of the current calendar year. As far as the renewal of membership fee is concerned, INRIA shall forward during the first quarter of each year an invoice to the Member for the fees to be paid according to the provisions established hereinafter.

Conditions financières :
Financial conditions:

Adresse de facturation / Address of the invoice department

Le membre s'engage à régler dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la facture. Le règlement par le membre interviendra par virement auprès de la Trésorerie Générale des Yvelines sur un compte ouvert au nom de Monsieur l'Agent Comptable. Les références bancaires figureront sur la facture.

The member undertakes to pay it within thirty (30) days of the receipt of the invoice. The member shall make said payment by transfer to the "Trésorerie Générale des Yvelines" [Yvelines Regional Tax Authority] to an account opened in the name of "Monsieur l'Agent Comptable". The banking references will appear on the invoice.

Fait à :

Le : 09/22/2005

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto execute this Agreement at:

on: 09/22/2005

en deux exemplaires originaux / *in two original copies*

Pour l'INRIA / INRIA

Pour le Membre / The Member

Contrat d'adhésion au consortium ObjectWeb ***ObjectWeb Consortium Membership Agreement***

ENTRE :

BY AND BETWEEN:

L'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, établissement Public à caractère Scientifique et Technologique organisé par le décret no 85831 du 2 août 1985, Domaine de Voluceau-Rocquencourt - BP 105, 78153 Le Chesnay cedex, agissant au nom et pour le compte des Membres du Consortium ObjectWeb en vertu du mandat prévu aux articles 3 et 4 de l'accord de Consortium ObjectWeb du 5 février 2002, représenté par son Président, Monsieur Gilles Kahn.

L'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (The French National Institute for Research in Computer Science and Control), Public Scientific and Technological organization, established by virtue of Decree n°85-831 of August 2nd, 1985, with its principal place of business located in Domaine de Voluceau, Rocquencourt, P.O Box 105, 78153 Le Chesnay cedex, France, acting on behalf of the Members of the ObjectWeb Consortium under the mandate in pursuance of Articles 3 and 4 of the ObjectWeb Consortium Agreement dated February 5th, 2002, represented for the purposes hereto by its President, Mr Gilles Kahn.

Ci-après désigné : **"INRIA"**.

Hereinafter referred to as: "INRIA".

ET :

AND:

Representative:

Assujetti à la TVA (Membre établi dans la Communauté Européenne, hors France).

Liable to VAT (Member established in the European Community, outside France).

Ci-après désigné : **"Le Membre"**.

Hereinafter referred to as: "The Member"

Ensemble désignées dans ce qui suit par : **"Les Parties"**

Hereinafter jointly referred to as: "The Parties"

**ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
WITNESETH AS FOLLOWS:**

L'INRIA, EVIDIAN, et FRANCE TELECOM R&D ont signé le 05/02/2002, un accord de consortium dénommé ObjectWeb, ci après dénommé le "Contrat", dont l'objet est de définir les conditions dans lesquelles les Parties souhaitent collaborer aux fins d'atteindre différents objectifs décrits dans le contrat et notamment afin de consolider et d'amplifier le succès déjà remporté par ObjectWeb en animant et faisant croître la communauté des développeurs et des utilisateurs d'ObjectWeb.

WHEREAS, INRIA, EVIDIAN and FRANCE TELECOM R&D have entered into the ObjectWeb Consortium Agreement, hereinafter referred to as "the Agreement" on February 5th, 2002. The purpose of the Agreement is to establish the terms and conditions according to which the Members wish to work collectively in order to achieve the objectives set forth in the Agreement, and particularly in order to consolidate and enhance the success that Objectweb has already achieved by coordinating and increasing the community of ObjectWeb developers and users.

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
NOW THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:**

Par le présent contrat d'adhésion, le Membre reconnaît avoir lu le Contrat et s'engage à en respecter les termes. Il devient Membre du Consortium ObjectWeb.

By the execution of this Membership Agreement, the Member acknowledges to have read the Agreement and agrees to comply with its Terms and Conditions. It acquires the status of Member of the Objectweb Consortium.

Conformément à l'article 4 du Contrat,

- le membre s'engage à verser une cotisation annuelle au prorata de l'année civile en cours sur la base d'une cotisation annuelle de **Euro** hors taxes (1). Tout mois entamé est dû. De plus, le membre s'engage à verser une cotisation annuelle fixée par le Comité Directeur pour les années suivantes. Le non-paiement de la cotisation par le Membre sera constitutif d'un manquement à ses obligations et entraînera l'application de l'article 11.3 du Contrat.

Après réception du présent contrat signé, l'INRIA adressera la facture correspondant à la cotisation de l'année en cours. Au titre du renouvellement de la cotisation applicable, l'INRIA adressera au cours du premier trimestre de chaque année au membre, la facture correspondante à sa cotisation pour paiement, conformément aux conditions financières stipulés ci-après.

(1) Les membres établis dans un Etat de la Communauté Européenne qui sont assujettis à la TVA acquitteront la taxe auprès des services compétents de leur pays.

Les membres établis dans un état de la Communauté Européenne mais qui ne sont pas assujettis à la TVA acquitteront la taxe au taux en vigueur en France au moment du fait générateur.

(1) The members established in a State of the European Community who are liable to VAT will pay the tax nearby the competent departments of their country.

The Members established in a State of the European Community but who are not liable to VAT will pay the tax applicable in France at the time of the operative event.

Pursuant to Article 4 of the Agreement,

- the Member hereby agrees to pay a membership fee in proportion to the current civil year on the basis of a yearly membership fee of **Euro** without tax (1). Every month started is due. Further more, the member hereby agrees to pay a yearly membership fee for the following years as determined by the Board of Directors. The non-payment of the membership fee by the Member shall constitute a violation of the obligations and shall lead to the execution of Article 11.3 of the Agreement.

Following receipt of this Agreement signed by the Member, INRIA shall forward the invoice for the fee of the current calendar year. As far as the renewal of membership fee is concerned, INRIA shall forward during the first quarter of each year an invoice to the Member for the fees to be paid according to the provisions established hereinafter.

Conditions financières :
Financial conditions:

Adresse de facturation / Address of the invoice department

Le membre s'engage à régler dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la facture. Le règlement par le membre interviendra par virement auprès de la Trésorerie Générale des Yvelines sur un compte ouvert au nom de Monsieur l'Agent Comptable. Les références bancaires figureront sur la facture.

The member undertakes to pay it within thirty (30) days of the receipt of the invoice. The member shall make said payment by transfer to the "Trésorerie Générale des Yvelines" [Yvelines Regional Tax Authority] to an account opened in the name of "Monsieur l'Agent Comptable". The banking references will appear on the invoice.

Fait à :

Le : 09/22/2005

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto execute this Agreement at:

on: 09/22/2005

en deux exemplaires originaux /in two original copies

Pour l'INRIA / INRIA

Pour le Membre / The Member